

법무부훈령 제 1571 호

법무부 소속 공무원 보직관리기준(안)

2025. 2. 21.

기 획 조 정 실
(혁신행정담당관실)

법무부 소속 공무원 보직관리기준(훈령) 일부 개정(안)

1. 개정 이유

‘24년도 인사혁신처 전문직위 협의결과, 「공무원임용령」 등 상위 규정 개정사항 및 「법무부와 그 소속기관 직제」 등 개정사항 반영 등

2. 주요 내용

가. 인사혁신처 전문직위 협의결과 등 반영 (안 별표3)

1) 장기미보임 전문직위 해제(3개)

- 재난관리 총괄, 변호사시험 등 집행업무팀장, 출입국관리직 인사업무 담당

2) 전문직위 직급 등 변경 (3개)

- 변호사시험 등 채점 또는 출제 담당: 검찰·행정 6~7급 → 검찰·행정·전산 6~7급

- 출입국기록관리 및 대외기관 정보제공 : 6급 → 6~7급

- 출입국정보관리시스템 운영관리 : 6급 → 6~7급

나. 「공무원임용령」 및 「공무원 임용규칙」 개정사항 등 반영

1) 필수보직기간 내 전보가 가능한 사유 추가 (안 제10조 제2·6항)

- 1년 이상 근무 후 국 또는 이에 상당하는 기관 내에서 직무가 유사한 직위로 전보하는 경우

- 근무예정 기관·지역을 정하여 임용된 공무원이 육아 또는 모성보호를 위해 전보가 필요한 경우

2) 다른 기관·지역의 직무가 유사한 직위로 소속공무원을 전보하는 경우 인사혁신처장과 사전 협의 절차 폐지 (안 제10조 제2항)

다. 「교정공무원 인사운영 규칙」 개정사항 반영 (안 제12조)

- 교정공무원이 음주운전으로 경징계를 받은 경우 문책전보 기준 :

100km → 200km

라. 「법무부와 그 소속기관 직제」 등 개정사항 반영 (안 별표1, 별표2)

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 국가공무원법 및 공무원임용령 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 협의 : 실·국·본부 의견조회 완료(2024. 1. 21. ~ 2. 4.)

라. 기타 : 신·구 조문 대비표 및 법무부소속 공무원 보직관리
기준(안) 별첨

신 · 구조문대비표(주요 내용)

현 행	개 정
제5조(5급 공무원 합격자 등 보직) ② 변호사·박사 등 5급 경채자의 초임보직은 경채와 관련된 직위에 일정기간 보직함을 원칙으로 하고, 그 이후에 <u>일선기관에</u> 보직하여야 한다.	제5조(5급 공무원 합격자 등 보직) ② 변호사·박사 등 5급 경채자의 초임보직은 경채와 관련된 직위에 일정기간 보직함을 원칙으로 하고, 그 이후에 일선기관 등 타직위에 보직하여야 한다.
제10조(필수보직기간) ② 제1항 후단에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 필수보직기간은 다음 각 호의 구분과 같다. 1. 소속 공무원을 법무부 실·국 또는 이에 상당하는 보조기관·보좌기관·소속기관 내에서 직무가 유사한 직위로 전보하는 경우: 2년 이상 2. 업무 전반에 대한 종합적인 기획·조정 또는 지원 업무를 수행하던 소속 공무원을 전보하는 경우: 2년 이상 3. 소속 공무원을 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보(법무부 소속 기관 내 전보에 한정한다)하는 경우: 1년 이상. <u>이 경우 직무가 유사한 직위의 범위에 대하여 혁신행정담당관을 통해 인사혁신처장과 미리 협의하여야 한다.</u> 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 상당하는 경우: 혁신행정담당관을 통해 인사혁신처장과 협의하여 정하는 기간 ④ 임용권자 또는 임용제청권자는 다음의 경력경쟁 채용된 공무원을 그 최초 직위에 임용된 날부터 다음 각 호의 기간 동안 전보할 수 없다. 다만 「공무원임용령」 제45조제3항제1호부터 제5호에 해당하는 경우에는 각 호의 기간이 지나지 아니하여도 전보할 수 있되, 같은 항 제5호의 경우에는 소속 공무원을 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보(법무부 소속 기관 내 전보에 한정한다)하는 경우에만 해당한다.	제10조(필수보직기간) ② 제1항 후단에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 필수보직기간은 다음 각 호의 구분과 같다. 1. 소속 공무원을 법무부 실·국 또는 이에 상당하는 보조기관·보좌기관·소속기관 내에서 직무가 유사한 직위로 전보하는 경우: 2년 이상 1의2. 소속 공무원을 중앙행정기관의 국 또는 이에 상당하는 보조기관·보좌기관·소속기관 내에서 직무가 유사한 직위로 전보하는 경우: 1년 이상 2. 업무 전반에 대한 종합적인 기획·조정 또는 지원 업무를 수행하던 소속 공무원을 전보하는 경우: 2년 이상 3. 소속 공무원을 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보(법무부 소속 기관 내 전보에 한정한다)하는 경우: 1년 이상. <u>이 경우 직무가 유사한 직위의 범위에 대하여 혁신행정담당관을 통해 인사혁신처장과 미리 협의하여야 한다.</u> 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 상당하는 경우: 혁신행정담당관을 통해 인사혁신처장과 협의하여 정하는 기간 ④ 임용권자 또는 임용제청권자는 다음의 경력경쟁 채용된 공무원을 그 최초 직위에 임용된 날부터 다음 각 호의 기간 동안 전보할 수 없다. 다만 제2항 제1호·제1호의2(「공무원임용령」 제18조제1항 제2호나목에 따라 임용된 경우로 한정한다) 및 「공무원임용령」 제45조제3항제1호부터 제5호(제2호는 승진 또는 강임된 공무원을 그 직급에 맞는 직위로 전보하는 경우로 한정한다)에 해당하는 경우에는 각 호의 기간이 지나지 아니하여도 전보할 수 있되, 같은 항 제5호의 경우에는 소속 공무원을 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보(법무부 소속 기관 내 전보에 한정한다)하는 경우에만 해당한다.

현행	개정
1. 「국가공무원법」 제28조제2항제6호·제8호 또는 제12호의 규정에 따라 경력경쟁채용된 공무원은 5년 2. 「국가공무원법」 제28조제2항제2호·제3호·제9호 및 제10호의 규정에 따라 경력경쟁채용된 공무원은 소속장관을 달리하는 기관으로는 5년, 동일기관 내에서는 4년 ⑤ 제1항 또는 제4항의 규정에 의하여 공무원을 필수보직기간내에 전보하고자 하는 경우 그 사유가 「공무원임용령」 제45조제3항제6호에 해당될 때에는 「공무원임용령」 제45조제8항의 규정에서 정한 절차에 따라 사전에 승인권자의 승인을 받아 시행하여야 하며, 해당 전보사실을 인사혁신처장에게 통보하여야 한다. ⑥ 「국가공무원법」 제37조제2항의 규정에 의하여 근무예정지역 또는 근무예정기관을 미리 정하여 실시한 공개경쟁채용시험에 합격한 자는 당해지역 또는 당해기관에 임용된 날로부터 5년(휴직·직위해제 및 정직기간은 산입하지 아니한다) 이내에 다른 지역 또는 다른 기관으로 전보할 수 없다. 다만, 기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인하여 전보하는 경우에는 그러하지 아니하다.	1. 「국가공무원법」 제28조제2항제6호·제8호 또는 제12호의 규정에 따라 경력경쟁채용된 공무원은 5년 2. 「국가공무원법」 제28조제2항제2호·제3호·제9호 및 제10호의 규정에 따라 경력경쟁채용된 공무원은 소속장관을 달리하는 기관으로는 5년, 동일기관 내에서는 4년 ⑤ 제1항 또는 제4항의 규정에 의하여 공무원을 필수보직기간내에 전보하고자 하는 경우 그 사유가 「공무원임용령」 제45조제3항제6호에 해당될 때에는 「공무원임용령」 제45조제8항의 규정에서 정한 절차에 따라 사전에 승인권자의 승인을 받아 시행하여야 한다. ⑥ 「국가공무원법」 제37조제2항의 규정에 의하여 근무예정지역 또는 근무예정기관을 미리 정하여 실시한 공개경쟁채용시험에 합격한 자는 당해지역 또는 당해기관에 임용된 날로부터 5년(휴직·직위해제 및 정직기간은 산입하지 아니한다) 이내에 다른 지역 또는 다른 기관으로 전보할 수 없다. 다만, 기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인하여 전보하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그렇지 않다. 1. 기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인하여 전보하는 경우 2. 임신 중인 공무원의 모성보호를 위해 필요한 경우 또는 미성년 자녀를 양육하고 있는 공무원이 자녀를 돌보기 위해 필요한 경우
제12조(음주운전 혐의자 의원면직 제한 등) ② 음주운전 행위자에 대한 징계처분 시 임용권자는 해당공무원을 아래와 같이 전보조치 하여야 한다. 2. 교정기관 소속 공무원 가. 중징계 : 200km 내외의 다른 교정기관으로 전보 나. 경징계 : 100km 내외의 다른 교정기관으로 전보	제12조(음주운전 혐의자 의원면직 제한 등) ② 음주운전 행위자에 대한 징계처분 시 임용권자는 해당공무원을 아래와 같이 전보조치 하여야 한다. 2. 교정기관 소속 공무원 가. 경·중징계 : 200km 내외의 다른 교정기관으로 전보 나. 경징계 : 100km 내외의 다른 교정기관으로 전보

현행	개정
[별표 1] 법무부 3·4급 공무원의 직위분류 및 보직요건 [검찰직] (4급, 중견직위 갑) ◦서울중앙지검 기록관리과장·공판과장·형사증거과장·피해자지원과장·<u>조직범죄수사과장</u> ◦부산지검 <u>조직범죄수사과장</u> (4급, 중견직위를) ◦부산지검 서부지청 <u>사무과장</u> (4.5급, 초임직위 갑) ◦대검찰청 정보관리담당관·대변인·<u>공안수사지원과장</u> 보좌서기관, 검찰연구관 (4.5급, 중견직위 갑) ◦대검찰청 운영지원과장·<u>수사지휘 지원과장</u> 보좌서기관 [보호직] (4.5급, 초임직위 갑) ◦<u>부산·대구·광주·전주·대전소년원 교무과장</u> [교정직] (4.5급, 초임직위 갑) ◦법무부 교정기획과장·<u>보안과장</u>·분류심사과장·<u>사회복지과장</u> 보좌 서기관 (4급, 중견직위 갑) ◦법무부 복지과장, 의료과장, 심리치료과장 [출입국관리직] (4·5급, 초임직위) ◦법무부 출입국심사과장·<u>외국인정책과장</u> 보좌서기관 ◦서울·부산출입국외국인청 관리과장	[별표 1] 법무부 3·4급 공무원의 직위분류 및 보직요건 [검찰직] (4급, 중견직위 갑) ◦서울중앙지검 기록관리과장·공판과장·형사증거과장·피해자지원과장·<u>조직범죄수사·범죄수익환수과장</u> ◦부산지검 <u>조직범죄수사·범죄수익환수과장</u> (4급, 중견직위를) ◦부산지검 서부지청 <u>사무과장</u> (삭제) (4.5급, 초임직위 갑) ◦대검찰청 <u>범죄정보기획관</u>·대변인·<u>공공수사기획관</u> 보좌서기관, 검찰연구관 (4.5급, 중견직위 갑) ◦대검찰청 운영지원과장·<u>반부패기획관</u> 보좌서기관 [보호직] (4.5급, 초임직위 갑) ◦<u>부산·대구·광주·전주소년원 교무과장 및 대전소년원 의료재활과장</u> [교정직] (4.5급, 초임직위 갑) ◦법무부 교정기획과장·분류심사과장·<u>의료과장·마약사범재활팀장</u> 보좌 서기관 (4급, 중견직위 갑) ◦법무부 복지과장, <u>특별점검팀장</u>, 의료과장, 심리치료과장, <u>마약사범재활팀장</u> [출입국관리직] (4·5급, 초임직위) ◦법무부 <u>외국인정책과</u> 보좌서기관 등 기타 직위 ◦서울·부산·<u>인천·수원</u> 출입국외국인청 관리과장 ◦(신설)<u>서울출입국·외국인청 온라인체류·사증민원센터장</u>

현행	개정
(4급, 중견직위 갑) ◦여수·양주·울산·김포공항·창원·<u>춘천·청주·전주</u>출입국외국인사무소장 [의무직(교정기관)] (4·5급, 초임직위) ◦안양·의정부·원주·창원·부산·<u>포항·안동·대전</u>·전주교도소 의료과 <u>기술서기관</u> (4급, 중견직위) ◦의정부·여주·서울남부·춘천·대구·진주·대전·청주·공주·광주·목포·<u>군산</u>교도소 의료과 <u>기술서기관</u> ◦수원·서울동부·서울남부·부산구치소 의료과 <u>기술서기관</u> (4급, 핵심직위) ◦안양·화성직업훈련·의정부·여주·서울남부·춘천·원주·강원북부·경북북부제1·창원·부산·<u>포항·진주·안동·청주·천안·청주여자·공주·천안개방·전주·순천·목포·군산</u>교도소 의료과장 ◦수원·서울동부·인천·서울남부·부산·대구·울산·<u>통영·충주</u>구치소 의료과장 (4·5급, 핵심직위) ◦밀양·거창구치소 의료과장	(4급, 중견직위 갑) ◦여수·양주·울산·김포공항·창원·<u>전주·춘천·청주</u>출입국외국인사무소장 [의무직(교정기관)] (4·5급, 초임직위) ◦<u>대구</u>·안양·의정부·원주·창원·부산·전주·<u>군산</u>교도소 의료과 <u>과학기술서기관</u> (4급, 중견직위) ◦의정부·여주·서울남부·<u>포항</u>·춘천·<u>안동</u>·대구·진주·대전·청주·공주·광주·목포·교도소 의료과 <u>과학기술서기관</u> ◦<u>서울</u>·수원·서울동부·서울남부·부산구치소 의료과 <u>과학기술서기관</u> (4급, 핵심직위) ◦안양·화성직업훈련·의정부·여주·서울남부·춘천·원주·강원북부·경북북부제1·창원·부산·<u>포항·진주·안동·청주·천안·청주여자·공주·천안개방·전주·순천·목포·군산</u>교도소 의료과장 ◦수원·서울동부·인천·서울남부·부산·대구·울산·<u>구</u>치소 의료과장 (4·5급, 핵심직위) ◦<u>통영·충주</u>·밀양·거창구치소 의료과장
[별표 2] 5급 이하 공무원의 직위(근무부서) 분류 및 순환전보기준 [검찰직] (5급, 2호) ◦대검찰청 <u>반부패·강력부</u> 각과 · 형사부 각과 · 공판송무부 각과 · 인권정책관실·인권기획담당관실·양성평등정책담당관실·형사정책담당관실·<u>정보관리담당관실</u>·복지후생과 [보호직] (5급, 1호) ◦법무부 범죄예방기획과·보호정책과·보호법제과·보호관찰과·소년과·전자감독과·혁신행정담당관실·법무과·감찰담당관실·정보화담당관실	[별표 2] 5급 이하 공무원의 직위(근무부서) 분류 및 순환전보기준 [검찰직] (5급, 2호) ◦대검찰청 <u>반부패부</u> 각과 · <u>마약·조직범죄부</u> 각과 · 형사부 각과 · 공판송무부 각과 · 인권정책관실·인권기획담당관실·양성평등정책담당관실·형사정책담당관실·<u>범죄정보기획관실</u>·복지후생과 [보호직] (5급, 1호) ◦법무부 범죄예방기획과·보호정책과·<u>치료처우과</u>·보호관찰과·소년과·전자감독과·혁신행정담당관실·법무과·감찰담당관실·정보화담당관실

현 행	개 정
[출입국관리직] (5급, 2호) ◦인천공항·서울·부산·인천·수원·제주출입국외국인청 및 서울남부·김해공항·대구·대전·여수·양주·울산·김포공항·광주·청주출입국외국인사무소 각 과 ◦창원·춘천·전주출입국외국인사무소, 출입국·외국인지원센터 및 전 출장소(과 미설치)	[출입국관리직] (5급, 2호) ◦인천공항·서울·부산·인천·수원·제주출입국외국인청 및 서울남부·안산·김해공항·대구·대전·여수·양주·울산·김포공항·광주·청주출입국외국인사무소 각 과 ◦창원·전주·춘천출입국외국인사무소, 출입국·외국인지원센터 및 전 출장소(과 미설치)
[별표 3] 전문직위 보직 요건	[별표 3] 전문직위 보직 요건 – 직위 해제(3개) · 재난관리 총괄(비상안전기획관실) · 변호사시험 등 집행업무팀장(법조인력과) · 출입국관리직 인사업무 담당(출입국기획과) – 직급 변경(3개) · 변호사시험 등 채점 또는 출제 담당 : 검찰·행정 6~7급 → 검찰·행정·전산 6~7급 · 출입국기록관리 및 대외기관 정보제공: 6급 → 6~7급 · 출입국정보관리시스템 운영관리: 6급 → 6~7급